

1502047-63.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Guacy Sibille Leite
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/10/2022
... DJe 27/10/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Corrupção de menores. Concurso formal. Sentença condenatória. Defesa apela requerendo a absolvição do crime de corrupção de menores, por falta de provas, erro de tipo ou aplicando-se o princípio da consunção. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
Foro de Ribeirão Preto
3ª Vara Criminal
Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502047-63.2022.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502047-63.2022.8.26.0530
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2237938/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 27111614 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2237938 - 04º D.P. RIBEIRAO PRETO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BRUNO DE MAXIMO
Réu Preso

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

BRUNO DE MÁXIMO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, e artigo 244 - B, caput, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, de acordo com a acusação, em 30 de agosto de 2022, por volta das 23h40min, na Avenida José Adolfo Bianco Molina, altura do nº 2331, bairro Jardim Canadá, nesta cidade e comarca, o acusado agindo de comum acordo e unidade de propósitos com os adolescentes L.D.A. e R.M.O.C., de 17 e 16 anos de idade, respectivamente, portava e transportava arma de fogo de uso permitido, consistente em uma garrucha da marca C. América, calibre 32, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta também dos autos que, nas condições de tempo e local acima descritos, BRUNO

corrompeu os adolescentes L.D.A. e R.M.O.C, de 17 e 16 anos de idade, respectivamente, praticando com eles a infração penal anteriormente narrada, no caso, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Segundo apurado, o denunciado os adolescentes, de maneira não devidamente esclarecida, todavia escusa, obtiveram a posse de uma arma de fogo do tipo “garrucha”, e, na posse dela e de uma “chave mixa”, se conluiaram para a prática de algum crime de furto ou roubo. Com esse propósito, BRUNO, levando consigo a referida arma de fogo, caminhava pela via pública no endereço indicado juntamente com os adolescentes, intencionados em praticar oportunamente algum crime patrimonial, momento em que uma viatura policial passou pelo local. Assim, os policiais militares avistaram os referidos, os quais, ao notarem a presença da viatura, tentaram ir para uma parte mais escura daquele logradouro, motivando, assim, a abordagem. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram a arma de fogo “garrucha” desmuniada na cintura de BRUNO, o qual, ao ser indagado, confessou informalmente que haviam saído, de fato, para furtar e roubar. Ademais, com o adolescente R.M.O.C. foi encontrada uma chave “allen” com a ponta afiada, o qual, indagado juntamente com o outro adolescente L.D.A, confirmaram que estavam com uma dívida e saíram para praticar furtos e roubos. Incontinentemente, BRUNO foi preso em flagrante delito e formalmente interrogado (pp. 6-7), reservando-se na ocasião no seu direito de permanecer em silêncio; os jovens, ao prestarem declarações, confirmaram que a arma de fogo estava com o denunciado e que pretendiam praticar crimes patrimoniais (pp. 4-5). Posteriormente, o réu teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (pp. 54-55). A denúncia foi recebida em 05 de setembro de 2022 (p. 66), o réu foi citado em 16 de setembro de 2022 (p. 89) e respondeu à acusação em 19 de setembro de 2022 (pp. 93-94).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado, por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação parcial da denúncia, com a condenação quanto ao delito de porte de arma e absolvição por insuficiência probatória no tocante ao crime de corrupção de menores, seguida pela defesa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procede o pedido.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial de peça, que constatou a potencialidade ofensiva arma, bem como pela prova oral coligida. Interrogado em juízo, o acusado confessou a prática do delito de porte de arma de fogo. Asseverou que, diante de uma dívida do grupo, o adolescente L., proprietário da arma de fogo, teve a ideia de furtarem veículos com o fim de levantar dinheiro. Diante disso, estavam no local dos fatos com tal intuito, ocasião em que interrogando era quem portava a arma de fogo. Todavia, abordados por policiais militares.

A confissão não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante

elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

No mesmo sentido, os policiais militares inquiridos esclareceram que estavam de patrulhamento, quando visualizaram o réu, juntamente com outros dois adolescentes, caminhando próximo à "Praça da Bicicleta". Ao avistarem a viatura, tiveram atitude suspeita. Assim, tentaram ir para uma parte mais escura daquele logradouro, o que motivou a abordagem. Durante a busca pessoal, foi localizada uma garrucha desmuniada na sua cintura. Indagado sobre a arma, ele respondeu que havia saído a fim de fazer furtos e roubos, pois está com uma dívida junto ao "partido", de três mil e oitocentos reais, restando apenas quatro dias do prazo de quinze dias concedido. Com um dos adolescentes foi localizada uma chave micha. Indagado, o réu e o adolescente disseram que todos estavam com a dívida mencionada, em razão de terem capotado um veículo.

Nesse sentido, a confissão do acusado vai ao encontro dos depoimentos testemunhais, formando um conjunto probatório harmonioso.

O exame pericial às páginas 131/134 atestou a eficácia e a potencialidade lesiva da arma apreendida.

Desse modo, sendo certas a materialidade e autoria, configura-se o crime de porte de arma de fogo.

Conforme o entendimento jurisprudencial predominante, o porte irregular de arma de fogo constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato.

A respeito do tema, Rogério Greco leciona que o crime de mera conduta "não prevê qualquer produção naturalística de resultado no tipo penal", assim, não exige a produção de resultado material à consumação, de maneira que a aferição do comportamento proibido, no caso concreto, é o bastante à configuração do delito. Por sua vez, o crime de perigo abstrato é aquele cujo tipo penal prevê uma conduta que coloca em perigo o bem jurídico protegido, sendo "suficiente, para fins de caracterização do perigo, a prática do comportamento - comissivo ou omissivo - por ele previsto" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume I. 19. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017).

Com relação ao delito de porte irregular de arma de fogo, a tutela jurídica recai sobre a paz social e a segurança e incolumidade pública. Assim, numa relação de complementariedade entre os conceitos supracitados, o fato de o réu portar arma de fogo em questão coloca em risco os bens jurídicos protegidos pelo tipo incriminador, sendo prescindível a comprovação de que, efetivamente, produziu uma situação de risco. Dessa forma, ainda que não tenha feito uso de tais instrumentos, praticou o comportamento típico, incorrendo no ilícito penal, portanto, deve ser responsabilizado.

Nessa acepção, ressalto a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

(...) Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material

da conduta (...). (STF, RHC 158087 AgR, Primeira Turma, Relator LUIZ FUX, Julgamento: 28/08/2018, Publicação: 15/10/2018).

(...) A simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/03, sendo inaplicável o princípio da insignificância. Precedentes. (STJ, HC 434093 / SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 10/04/2018, DJe 24/04/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) II - Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado. III - "O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal" (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016) (...). (STJ, AgRg no AREsp 1027337 / MT, Relator Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 14/03/2017, DJe 27/03/2017).

No mesmo sentido, está o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Ausência de dolo e lesividade da conduta. Não ocorrência. Dolo demonstrado. Crime de perigo abstrato. Dosimetria. Pena fixada no mínimo legal. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Reduzido o valor da prestação pecuniária. Regime inicial aberto mantido em caso de reconversão. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação nº 1502564-73.2019.8.26.0530, Relator(a): Luiz Fernando Vaggione, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 24/05/2021, Data de publicação: 24/05/2021). (grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL - Posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12, caput da Lei 10.826/03) - Recurso defensivo - Preliminares - Busca domiciliar praticada pelos policiais sem a apresentação do competente mandado de busca e apreensão - Irrelevância - Crime permanente com estado de flagrância que se protraí no tempo - Exceção de incompetência e cerceamento de defesa - Ausência de prejuízos às partes, que tiveram garantido os direitos ao contraditório e a ampla defesa - Preliminares rejeitadas - Mérito - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimento firme e coeso do policial - Crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de risco ao bem jurídico tutelado - Princípio da insignificância - Inaplicabilidade - Evidente desvalor da prática delitiva - Norma que tutela a incolumidade pública - Condenação mantida - Dosimetria - Redução da pena-base ao mínimo legal - Processos judiciais ainda em curso - Pena majorada em razão da reincidência - Inaplicável a substituição penal - Regime inicial semiaberto mantido - Réu reincidente - Afastadas as preliminares, recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1501208-61.2019.8.26.0621, Relator Roberto Porto, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 04/05/2021, Data de publicação: 06/05/2021). (grifos nossos).

Apelação. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a

responsabilidade penal do acusado. 2. Os crimes de porte ilegal e posse irregular de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, em que se tutela a segurança pública e a paz social. Basta, para a sua configuração, a posse ou porte da arma de fogo, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, não se exigindo a presença de risco concreto de dano. 3. Sanção que não merece reparo. Recurso desprovido. (TJSP, Apelação nº 0000893-09.2012.8.26.0539, Relator Laerte Marrone, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 20/10/2016, Data de publicação: 21/10/2016). (grifos nossos).

Dessa forma, uma vez configurado o porte de arma de fogo, nos termos da exordial acusatória, igualmente configura-se o crime de corrupção de menores (cf. art. 244-B, Lei n. 8.069/90), porque o acusado praticou o ilícito em comparsaria com dois adolescentes, a despeito do entendimento contrário da acusação e da defesa, em sede alegações finais, pois os adolescentes já se encontravam inseridos em um contexto práticas criminosas.

Segundo a orientação da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Portanto, basta à configuração do crime, no ato de corromper ou facilitar a corrupção, que o agente incorra em infração penal em concurso com um adolescente, como é o caso.

O porte de arma de fogo foi praticado em concurso de agentes, haja vista que todos estavam reunidos com unidade de desígnios para prática de crimes contra o patrimônio no local dos fatos. Aliás, conforme declarado pelo próprio acusado, embora portasse a arma, o proprietário era um dos adolescentes.

Nesse sentido, destaco:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO DELITO DE CONTRABANDO, SEGUNDO O ACÓRDÃO RECORRIDO. CRIME DO ART. 244-B DO ECA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 500/STJ, o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal, prescindindo de provas quanto à efetiva corrupção do menor por parte do agente. Não obstante, para a consumação do crime, é necessário que o menor tenha também praticado o delito cometido pelo imputável (núcleo verbal “com ele praticando infração penal”) ou que o réu o tenha induzido a fazê-lo (núcleo verbal “ou induzindo-o a praticá-la”). 2. No presente caso, o acórdão recorrido deixa claro que o menor não participou do delito de contrabando, estando apenas presente no carro usado pelo agravado, seu familiar (e-STJ, fls. 468-469). Assim, ausente no aresto a indicação das elementares típicas do art. 244-B do ECA acima referenciadas, não está configurado o crime. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1953444/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Corrupção de menores. Concurso formal. Sentença condenatória. Defesa apela requerendo a absolvição do crime de corrupção de menores, por falta de provas, erro de tipo ou aplicando-se o princípio da consunção. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime prisional. Parcial razão. Materialidade e autoria indúvidas. Condenação lastreada em seguro e claro arcabouço probatório. Testemunha presencial reconheceu o réu como autor da prática delitiva. O acusado agiu conluiado com o adolescente. Delito de corrupção de menores é de natureza formal. Desnecessária prova da efetiva corrupção. Súmula 500 do STJ. Dosimetria. Basilares fixadas acima mínimo legal para o crime de roubo devidamente justificada. Atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea reconhecidas. Majoração devidamente fundamentada na terceira fase, que deve prevalecer incólume. Regime inicial deve ser abrandado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º “b”, do Código Penal. Acusado primário. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação nº 1500695-26.2020.8.26.0535, Relator Des. Andrade Sampaio, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 11/05/2021, Data de publicação: 11/05/2021). (grifos nossos).

ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONTINUIDADE DELITIVA) E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CÚMULO MATERIAL. Recursos defensivos. CP, ART. 157, § 2º, II. Mérito não contestado. LEI Nº 8.069/90, ART. 244-B. Improcedência. Inviabilidade. Conduta típica. Delito de cunho formal, cujo bem jurídico tutelado visa a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, prescindindo de comprovação da efetiva depravação do inimputável. Inteligência da Súmula/STJ, nº 500. DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Concurso material benéfico devidamente observado. Inteligência do CP, art. 70, parágrafo único. Regime intermediário mantido. DETRAÇÃO PENAL. inaférível em âmbito recursal. DESPROVIMENTO (TJSP, Apelação Criminal nº 1504467-79.2019.8.26.0228, Relator Des. Eduardo Abdalla, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 11/05/2021, Data de publicação: 11/05/2021). (grifos nossos).

Não obstante, entendo não estar caracterizado o concurso material de crimes, mas o concurso formal. Isso porque não é possível aferir, a partir das provas juntadas aos autos, a existência de ações distintas e desígnios autônomos na atuação do acusado. Assim, foi praticada e consumada a corrupção de menores simultaneamente à execução do delito de porte de arma de fogo. Dessa maneira, mediante única ação e no mesmo contexto, o acusado cometeu dois crimes distintos, na forma do artigo 70, "caput", do Código Penal.

Destaco:

[...] 2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. 3. Não há que se falar em reexame de provas, uma vez que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos constantes da própria sentença, donde se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios - elementos configuradores do concurso material de crimes - não restaram delineadas, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 532029 / SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

[...] VII - Na hipótese dos autos as instâncias de origem aplicaram o concurso material sem apresentar fundamento suficiente para concluir pela existência de condutas distintas e desígnios autônomos. Impõe-se o reconhecimento do concurso formal, na forma do art. 70 do CP, sem que seja necessária a rediscussão de fatos e provas, porquanto foi reconhecido que o delito de corrupção de menores consumou-se pela mera participação do menor no crime de roubo perpetrado. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reformular a dosimetria da pena. (STJ, HC 466746 / PE, Relator Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

Verifica-se, então, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança, e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, sendo hábeis à condenação.

Afora isso, vale dizer, também, que nenhum elemento foi trazido à baila que de fato pudesse desmerecer os depoimentos coerentes prestados em juízo, a respeito da realidade retratada, ou que pudesse afastar o decreto condenatório. O quadro probatório é suficiente para embasar essa decisão condenatória.

Ademais, não se pode dizer que as provas sejam insuficientes, pois, prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à

formulação de juízo de certeza possível. Significa dizer: juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão. (TACRIM-SP - rel. Souza Nery, Apel. N. 1.067.349-1 - Comarca de Ribeirão Preto).

Comprovadas autoria e materialidade, passo à dosagem de pena.

No que tange ao crime de porte de arma de fogo, na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, como as normais ao tipo e fixo a pena-base no mínimo legal de dois anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa. Dentre as circunstâncias legais, presentes a reincidência e a confissão espontânea. Por entender perfeitamente cabível a compensação entre ambas, mantenho a pena como acima fixada.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva como acima fixada.

Em relação ao delito de corrupção de menores, na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como as normais do tipo e fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena em 1/6. Não há atenuantes a serem consideradas.

Ausentes causas modificativas, fixo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Presente o concurso formal de crimes (cf. art. 70, "caput", CP), porquanto mediante única ação e no mesmo contexto fático o réu praticou dois crimes distintos.

Destarte, aplico a pena mais grave cominada, aumentada de 1/6.

Dessa forma, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reincidência não se operou pela prática do mesmo crime. Assim, estão os requisitos preenchidos, conforme disposição do artigo 44, "caput", §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Considerando a quantidade de pena imposta, bem como que se trata de agente reincidente, fixo o regime inicial semiaberto, conforme a inteligência do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, em caso de conversão.

Posto isso, julgo procedente a pretensão punitiva e, em consequência, condeno BRUNO DE MÁXIMO, qualificado nos autos, por incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, e artigo 244 - B, caput, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, pelo prazo da pena corporal, com carga horária semanal mínima, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada unidade equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por inteligência do artigo 44, §§ 2º e 3º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, dada a condição econômica desfavorável do réu, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, pelo prazo da pena corporal, com carga horária semanal mínima, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.

Em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, faculto o apelo em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Cumpra-se na modalidade URGENTE-PLANTÃO.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2" de pag. 102).

Proceda a serventia nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal); expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA